



VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

MEDIACE · JINÉ

První setkání se zapsaným mediátorem a délka civilního řízení

Zkracuje první setkání s mediátorem soudní řízení?

Dílčí report · Dokončeno 2026 · dílčí výstup

Následující shrnutí prezentuje cíl, metodologii a zjištění projektu. Podrobnější podklady jsou k dispozici u oddělení.

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

Praxe mediátorů je překvapivě jednotná. Cesta k vyšší úspěšnosti proto nevede přes další standardizaci, ale přes vzdělávání a práci s právními zástupci stran.

PŘEDMĚT A KONTEXT

Smíšený design kombinující retrospektivní analýzu administrativních dat, expertní rozhovory a dotazníkové šetření mezi zapsanými mediátory. Dosud vznikly dva analytické reporty. Jde o dílčí výstupy, které tvoří podklad připravovaného hodnocení dopadů regulace. Dokončení projektu je plánováno na prosinec 2026.

Projekt mapuje, jak zapsaní mediátoři v praxi vedou soudem nařízené první setkání a které faktory zvyšují pravděpodobnost, že z něj vzejde mediaci. Popisuje také spolupráci se soudy, rozložení ustanovování mezi mediátory a vzdělávací potřeby profese.

Spolupracující věcný útvar: OISZT. Další spolupráce: Oddělení mediaci, akreditací a postihu vinklaření.

VÝZKUMNÉ CÍLE

- 01 Zmapovat, jak zapsaní mediátoři v praxi vedou soudem nařízené první setkání.
- 02 Zjistit, které faktory zvyšují pravděpodobnost, že první setkání vyústí v zahájení mediaci.
- 03 Popsat spolupráci mediátorů se soudy a rozložení ustanovování mezi mediátory.
- 04 Identifikovat vzdělávací potřeby a bariéry profesního rozvoje mediátorů.

VÝSLEDKY

Postup je ustálený napříč obcí mediátorů

Většina mediátorů zahrnuje do prvního setkání sedm typických kroků a drží se podobného časového rámce. Míra standardizace roste s počtem vedených setkání, nikoli s délkou praxe.

Úspěšnost určuje přístup, nikoli formalizace



Standardizace postupu sama o sobě nezvyšuje šanci na konverzi do mediace. Nejsilnějším sledovaným faktorem je pozitivní vnímání přítomnosti právních zástupců. Mezi mediátory, kteří ji hodnotí kladně, dosahuje 37 % jedenácti a více konverzí ročně, oproti 8 % u těch, kdo ji hodnotí záporně.

Vzdělávání se promítá do výsledků

Vzdělávací aktivita, zejména účast na konferencích, souvisí s vyšší úspěšností. Průměrný mediátor ročně absolvuje čtyři odborné publikace, dvě školení a jednu konferenci; dvě pětiny se dlouhodobých vzdělávacích aktivit neúčastní vůbec.

Případy se koncentrují u malé části mediátorů

Polovina mediátorů obdrží nejvýše čtyři ustanovení ročně, zatímco jiní jich mají desítky. Rozhodující je podíl mediace v pracovní náplni, počet soudů a čas věnovaný prvnímu setkání, nikoli aktivní oslovování soudů.

Alternativní formy zůstávají okrajové

Oddělené vedení a online forma se v praxi objevují zřídka (přibližně jedno ze třinácti, resp. jedno z dvaceti setkání). Mediátoři bez praxe v posledním roce k nim přistupují výrazně otevřeněji než ti aktivní.

První setkání má přelévací efekt

Čtyři pětiny mediátorů pozorují, že klienti díky setkání zvažují mediaci i v budoucích sporech. Přínos prvního setkání tedy přesahuje konverzi v konkrétní věci.

METODOLOGIE A LIMITY

DESIGN

Online dotazníkové šetření (CAWI) zaměřené na strukturu a průběh prvního setkání, postoje k formám jeho vedení, spolupráci se soudy, vzdělávání a úspěšnost měřenou konverzí.

VZOREK

135 validních odpovědí ze 372 oslovených zapsaných mediátorů (návratnost 36,6 %). 108 respondentů (80 %) vedlo první setkání během posledního roku.

SBĚR DAT

27. srpna – 26. září 2025, platforma Click4Survey, distribuce datovými schránkami. Dotazník plně anonymní.

LIMITY

Účast byla dobrovolná, vzorek proto nadreprezentuje aktivnější mediátory. Šetření se soustředilo na první setkání, nikoli na průběh samotné mediace, o níž chybí povinná evidence.

DOPORUČENÍ

- 01** Zaměřit vzdělávací nabídku na praktické workshopy a reflexi praxe a podpořit účast na konferencích, která nejsilněji souvisí s úspěšností.
- 02** Řešit regionální a finanční dostupnost vzdělávání, obojí uvádí jako bariéru čtvrtina, resp. pětina mediátorů.
- 03** Zvážit rotaci nebo systém doporučení při ustanovování; koncentrace případů u úzké skupiny mediátorů omezuje dostupnost mediace.
- 04** Posílit zpětnou vazbu soudů mediátorům a systematickou podporu začínajících mediátorů.



DATOVÉ ZDROJE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

CAWI mezi 372 zapsanými mediátory, srpen–září 2025.

STATISTICKÉ LISTY

Administrativní data o civilních řízeních použita pro regresní model.

MEDIAČNÍ DASHBOARD

Průběžné sledování využívání prvního setkání ze strany ministerstva.

Výstup Oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace Ministerstva spravedlnosti ČR. Citace a další využití dat konzultujte s oddělením.
Zpracováno v rámci projektu Reforma analytické práce ve státní správě při tvorbě legislativy.